

1500861-84.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Ante o exposto, CONDENO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1500861-84.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500861-84.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DOUGLAS RAFAEL DE MOURA DOMINGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

DOUGLAS RAFAEL DE MOURA DOMINGUES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de março de 2022, por volta das 14h15min, na Rua Manuel Rodrigues Réis, nº 1, esquina com a Rua Olga de Almeida Machado, Antartica, nesta Cidade, trazia consigo, armazenava, tinha em depósito e vendia drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 119/120), sendo recebida a denúncia (fls. 121).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 145).

Apresentadas alegações finais pelas partes (fls. 152/158 e 161/183), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 111/113).

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 145), confessou a prática delitiva, aduzindo que traficava há apenas cinco dias, pois passava por dificuldades financeiras.

Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 150/153), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais narraram pormenorizadamente a mecânica dos fatos e as circunstâncias da prisão do acusado.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de mercancia, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes, a existência de quantia em dinheiro e a confissão espontânea do réu, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão; entretanto, deixo de aplicá-la nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que o réu é primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade e diversidade de drogas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o quantum de pena aplicado e razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Ante o exposto, CONDENO o réu DOUGLAS RAFAEL DE MOURA DOMINGUES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput e seu § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das decisões de fls. 79/84 e 121, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação do regime prisional, e com fundamento no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA